

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या- 2260/2022

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26844 वर्ष 2016 से उत्पन्न)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और
एक अन्य। ... अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजेश चंद्र श्रीवास्तव और अन्य। ... प्रत्यर्थी (गण)

सह

दीवानी अपील संख्या 2275/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35008/2016)

दीवानी अपील सं. 2305/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35713/2016)

दीवानी अपील सं. 2306/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35737/2016)

दीवानी अपील सं. 2310/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35731/2016)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दीवानी अपील सं. 2357/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 797/2017)

दीवानी अपील सं. 2311/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35735/2016)

दीवानी अपील सं. 2313/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35732/2016)

दीवानी अपील सं. 2315/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35736/2016)

दीवानी अपील सं. 2318/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 952/2017)

दीवानी अपील सं. 2319/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 456/2017)

दीवानी अपील सं. 2320/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 435/2017)

दीवानी अपील सं. 2321/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 443/2017)

दीवानी अपील सं. 2322/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 434/2017)

दीवानी अपील सं. 2323/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(@एसएलपी (सी) सं. 437/2017)

दीवानी अपील सं. 2324/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 438/2017)

दीवानी अपील सं. 2325/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 439/2017)

दीवानी अपील सं. 2326/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 446/2017)

दीवानी अपील सं. 2327/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 454/2017)

दीवानी अपील सं. 2328/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 444/2017)

दीवानी अपील सं. 2329/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 436/2017)

दीवानी अपील सं. 2330/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 445/2017)

दीवानी अपील सं. 2331/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 457/2017)

दीवानी अपील सं. 2332/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 452/2017)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दीवानी अपील सं. 2333/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 442/2017)

दीवानी अपील सं. 2334/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 448/2017)

दीवानी अपील सं. 2335/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 462/2017)

दीवानी अपील सं. 2336/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 482/2017)

दीवानी अपील संख्या 2337/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 476/2017)

दीवानी अपील सं. 2338/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 447/2017)

दीवानी अपील सं. 2339/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 459/2017)

दीवानी अपील सं. 2340/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 460/2017)

दीवानी अपील सं. 2341/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 471/2017)

दीवानी अपील सं. 2342/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(@एसएलपी (सी) सं. 450/2017)

दीवानी अपील सं. 2343/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 458/2017)

दीवानी अपील सं. 2344/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 466/2017)

दीवानी अपील सं. 2345/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 472/2017)

दीवानी अपील सं. 2346/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 477/2017)

दीवानी अपील सं. 2347/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 453/2017)

दीवानी अपील सं. 2348/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 461/2017)

दीवानी अपील सं. 2349/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 481/2017)

दीवानी अपील संख्या 2350/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 480/2017)

दीवानी अपील सं. 2351/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 464/2017)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दीवानी अपील सं. 2352/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 474/2017)

दीवानी अपील सं. 2353/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 473/2017)

दीवानी अपील सं. 2354/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 479/2017)

दीवानी अपील सं. 2355/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 470/2017)

दीवानी अपील सं. 2356/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 475/2017)

दीवानी अपील सं. 2358-2359/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 22174-22175/2018)

दीवानी अपील सं. 2317/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35728/2016)

दीवानी अपील सं. 2262/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31207/2016)

दीवानी अपील सं. 2269/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31475/2016)

दीवानी अपील सं. 2268/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(@एसएलपी (सी) सं. 31408/2016)

दीवानी अपील सं. 2264/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31264/2016)

दीवानी अपील सं. 2263/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31256/2016)

दीवानी अपील सं. 2267/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31374/2016)

दीवानी अपील संख्या 2265/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31319/2016)

दीवानी अपील सं. 2261/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31156/2016)

दीवानी अपील सं. 2266/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31354/2016)

दीवानी अपील सं. 2270/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 31987/2016)

दीवानी अपील सं. 2271/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 33083/2016)

दीवानी अपील सं. 2272/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 33085/2016)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दीवानी अपील सं. 2273/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 33084/2016)

दीवानी अपील सं. 2274/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 33086/2016)

दीवानी अपील सं. 2276/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35015/2016)

दीवानी अपील सं. 2285/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35009/2016)

दीवानी अपील सं. 2286/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35021/2016)

दीवानी अपील सं. 2287/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35011/2016)

दीवानी अपील सं. 2288/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35010/2016)

दीवानी अपील सं. 2289/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35023/2016)

दीवानी अपील सं. 2290/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35022/2016)

दीवानी अपील सं. 2291/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(@एसएलपी (सी) सं. 35013/2016)

दीवानी अपील सं. 2284/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35047/2016)

दीवानी अपील सं. 2292/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35025/2016)

दीवानी अपील सं. 2280/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35031/2016)

दीवानी अपील सं. 2278/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35019/2016)

दीवानी अपील सं. 2293/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35048/2016)

दीवानी अपील सं. 2294/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35020/2016)

दीवानी अपील सं. 2277/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35017/2016)

दीवानी अपील संख्या. 2283/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35043/2016)

दीवानी अपील सं. 2295/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35032/2016)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दीवानी अपील सं. 2282/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35041/2016)

दीवानी अपील सं. 2279/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35029/2016)

दीवानी अपील सं. 2296/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35039/2016)

दीवानी अपील सं. 2297/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35034/2016)

दीवानी अपील सं. 2298/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35027/2016)

दीवानी अपील सं. 2299/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35037/2016)

दीवानी अपील संख्या 2300/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35038/2016)

दीवानी अपील सं. 2281/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35035/2016)

दीवानी अपील सं. 2301/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35033/2016)

दीवानी अपील सं. 2303/2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(@एसएलपी (सी) सं. 35718/2016)

दीवानी अपील संख्या 2307/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35723/2016)

दीवानी अपील संख्या 2302/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35716/2016)

दीवानी अपील सं. 2308/2022

एसएलपी (सी) सं. 35719/2016

दीवानी अपील सं. 2309/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35721/2016)

दीवानी अपील सं. 2312/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35724/2016)

दीवानी अपील सं. 2304/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35727/2016)

दीवानी अपील सं. 2314/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35720/2016)

दीवानी अपील सं. 2316/2022

(@एसएलपी (सी) सं. 35725/2016)

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

1. अपील के इस बैच में विचार के लिए जो सामान्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या पूर्ववर्ती वादक्रम में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में श्रमिकों को किया गया तदर्थ भुगतान, उपदान की गणना करने के उद्देश्य से उपदान अधिनियम, 1972 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 2(घ) के तहत मजदूरी पद के अर्थ के तहत 'मजदूरी' का हिस्सा हो सकती है।

2. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान को दिनांक 01.01.1992 से संशोधित किया गया था। जब इस तरह के संशोधन का लाभ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया, तो इसके कर्मचारियों ने वर्ष 1996 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की।

4. भारत संघ के आग्रह पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं की फाइल को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 18.08.2000 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में चार अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को क्रमशः 1500/रु., 1000/रु., 750/रु. और 500/रु. के तदर्थ मासिक भुगतान का निर्देश दिया, जो इस न्यायालय में स्थानांतरित की गई रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन था।

18.08.2000 का उक्त अंतरिम आदेश इस प्रकार है:—

"आवेदक भारत संघ की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल को सुनने के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

पश्चात्, विशुद्ध रूप से एक तदर्थ उपाय के रूप में और मुख्य मामले में पक्षकारों के अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हम न्याय हित में 19.01.2000 दिनांकित अपने आदेश को निम्नलिखित आशय में संशोधित करना उपयुक्त मानते हैं:

(i) प्राधिकारी तदर्थ उपाय और आंशिक भुगतान के रूप में प्रत्येक वर्ग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को शामिल करते हुए वर्ग-1 के कर्मचारियों को 1,500/- रुपये, वर्ग-II के कर्मचारियों को 1000/- रुपये, वर्ग-III के कर्मचारियों को 750/- रुपये और वर्ग-IV के कर्मचारियों को 500/- रुपये प्रति माह का भुगतान तिथि से करेंगे। यह भुगतान लंबित मामलों में पक्षकारों के अधिकारों और दावों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के होगा।

(ii) हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश एचआरए के माध्यम से जो भी भुगतान जारी किया जा रहा है या अधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मचारियों को जारी किया गया था, उसे प्रभावित नहीं करेगा।

(iii) 19.04.2000 को हमारे द्वारा जारी किए गए भुगतानों के बारे में निर्देश, वर्तमान आदेश द्वारा संशोधित हो जाएगा।

(iv) इस आदेश के अनुसार, 01.04.2000 से 31.07.2000 तक की सभी बकाया राशि आज से दस सप्ताह के भीतर भुगतान कर दी जाएगी और वर्तमान भुगतान जो उसने 01.08.2000 से प्रभावी किया है, अगस्त, 2000 के महीने के लिए देय वेतन के साथ। वर्तमान भुगतान

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

01.08.2000 से अगस्त 2000 के महीने के लिए देय वेतन के साथ किया जाना चाहिए।

(v) तदनुसार भविष्य के भुगतानों को उन्हें देय सामान्य वेतन के साथ नियमित रूप से महीने-दर-महीने किया जाए।

यह आदेश विशुद्ध रूप से एक तदर्थ उपाय के रूप में पारित किया जाता है और यह इस न्यायालय के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। वर्तमान मामले के विशेष तथ्यों के मद्देनजर, इस आदेश को किसी भी मामले में एक मिसाल(पूर्व-निर्णय) के रूप में नहीं माना जाएगा। हम उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रकृति के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। यह प्रश्न, मुख्य मामले में आए निर्णय का पालन करेगा। वर्तमान आदेश के मद्देनजर, अंतरिम आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।..."

5. वर्ष 2002 में, भारत सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की फर्टिलाइजर इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया और एक स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (संक्षेप में "योजना") शुरू की। इन कंपनियों के प्रबंधन के अनुसार, फर्टिलाइजर निगम के 5712 कर्मचारियों में से 5675 ने योजना के तहत बाहर जाने का विकल्प चुना। इस विकास के कारण, इस न्यायालय में स्थानांतरित की गयी रिट याचिकाएं अंततः 25.04.2003 के अंतिम आदेश द्वारा खारिज कर दी गईं थीं। उक्त अंतिम आदेश में, इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि आर्थिक व्यवहार्यता या नियोक्ता की वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे वेतन ढाँचें को तय करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से स्पष्ट रूप से पता चला है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

कि इन दोनों कंपनियों को कई वर्षों से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में यह भी दर्ज किया गया था कि अंतरिम राहत विशुद्ध रूप से एक तदर्थ उपाय थी। इस न्यायालय के 25.04.2003 के अंतिम आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:—

"... इस न्यायालय द्वारा 19.04.2000 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि दोनों कंपनियों के सभी कर्मचारियों को एक सीमित राहत विशुद्ध रूप से तदर्थ उपाय के रूप में और सभी संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी जा रही थी। यह 18.08.2000 के पश्चात्पूर्ती आदेश में दोहराया गया था जहाँ यह कहा गया था कि यह आदेश विशुद्ध रूप से तदर्थ उपाय के रूप में पारित किया जा रहा है और न्यायालय के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई मुख्य राहत भारत संघ और सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग (प्रत्यर्थी सं. 3 और 4) के खिलाफ है क्योंकि इन्होंने ही 19.07.1995 के आक्षेपित ज्ञापन को जारी किया है जो बीआईएफआर के साथ पंजीकृत बीमारू सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के वेतनमान के संशोधन पर प्रतिबंध लगाता है। वास्तव में संशोधित वेतन के भुगतान के लिए प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 की ओर से कोई समझौता या बंदोबस्त नहीं किया गया था क्योंकि वे ऐसा करने के लिए कभी सहमत नहीं हुए थे और इस न्यायालय द्वारा 19.04.2000 और 18.08.2000 को पारित आदेशों में स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया था कि वे तदर्थ उपाय के रूप में पारित किए जा रहे थे और मामले के अंतिम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

निर्णय को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते थे, यह मानना संभव नहीं है कि पूर्व स्तर पर कहीं भी कोई समझौता हुआ था जिससे याचिकाकर्ता संशोधित वेतन पाने के हकदार होते।..."

6. रोजगार के अंततः समाप्त हो जाने पर, कर्मचारियों ने अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करना शुरू कर दिया। नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष अपने आवेदनों में, कर्मचारियों ने मजदूरी के हिस्से के रूप में इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में किए गए तदर्थ भुगतान को अपने वेतन के रूप में दर्शाया।

7. नियंत्रण प्राधिकारी ने कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर किए गए आवेदनों में तदर्थ भुगतान को वेतन के हिस्से के रूप में मानते हुए आदेश पारित करना शुरू कर दिया।

8. नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों में से एक श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी नाम के एक कर्मचारी के संबंध में था।

9. चूंकि नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश अंतरिम आदेशों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेशों के विपरीत थे, इसलिए इन कंपनियों के प्रबंधन ने आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिया। लेकिन 01.05.2008 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने केवल यह कहते हुए अंतरिम आवेदन को निस्तारित कर दिया कि जब अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त हो जाता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

10. उक्त आदेश को अलग तरीके से समझते हुए, अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी ने प्रबंधन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इसलिए, प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की।

11. जहां तक श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले का संबंध है, प्रबंधन ने रिट याचिका संख्या 798/2009 में एक रिट याचिका दायर की, जिसे पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के एक फैसले के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को खंडपीठ के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी। इसलिए श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी ने एसएलपी (सी) संख्या 972/2014 में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 4258/2015 में दिनांक 05.05.2015 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। दीवानी अपील संख्या 4258/2015 में श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2015 इस प्रकार है:-

"अनुमति प्रदान की गयी।

अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश से व्यथित है, जिसमें नियंत्रक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूर्व में की गई गणना पर ध्यान न देते हुए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को देय ग्रेच्युटी के भुगतान की गणना की है, जो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और विरोधी विधिक तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

को उपदान के भुगतान और ब्याज के साथ तदर्थ भुगतान की गणना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसलिए अपीलकर्ता इस अपील में सफल होगा। तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उठाया गया प्रश्न अनुत्तरित है।"

12. प्रबंधन ने पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की। इसे 13.08.2015 को खारिज कर दिया गया था। उपचारात्मक याचिका भी 03.03.2016 को खारिज कर दी गई थी।

13. इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4258/2015 में 05.05.2015 को पारित आदेश के बाद, श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य कर्मचारियों के संबंध में दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए अन्य कर्मचारियों के मामले में इस तरह के आदेशों को चुनौती देते हुए, उर्वरक निगम के प्रबंधन ने 98 अपीलें दायर की हैं। हिंदुस्तान उर्वरक निगम ने एक ऐसी अपील दायर की है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के समान निर्णय से उत्पन्न हुई है।

14. इसलिए, विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या 18.08.2000 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में प्रबंधन द्वारा किया गया तदर्थ मासिक भुगतान, अधिनियम की धारा 2(घ) के तहत उक्त पद के दायरे के तहत मजदूरी के हिस्से के रूप में माना जा सकता है, विशेष तौर पर श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

15. हमने श्री काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में दीवानी अपील संख्या 4258/2015 में 05.05.2015 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पहले ही उद्धृत किया है। उक्त आदेश इस प्रश्न पर विचार नहीं करता है। उक्त आदेश इस आधार पर है कि उपदान की राशि की गणना पूरी तरह से संविधि के तहत अधिकारियों के अधिकारक्षेत्र के भीतर है और उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में पारित आदेश इस आशय का कोई कानून प्रतिपादित करने वाला नहीं माना जा सकता कि तदर्थ भुगतान वेतन का हिस्सा होगा। इसलिए प्रत्यर्थागण वास्तव में काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में पारित आदेश का लाभ केवल इस आधार पर नहीं उठा सकते हैं कि विधि का यह प्रश्न, प्रबंधन द्वारा सिविल अपील में उठाया गया था और उसके बाद पुनर्विचार और उपचारात्मक याचिका में उठाया गया था। कई बार, यह न्यायालय विधि के प्रश्नों पर विचार करने से इनकार कर देता है, जब उच्च न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में दिए गए आदेश से लैस एकल व्यक्ति राज्य के विरुद्ध खड़ा होता है। जब भी राज्य या राज्य के अंग व्यक्तिगत वादियों को दिए गए छोटे लाभों को चुनौती देने वाली अपीलों के साथ आते हैं, तो यह न्यायालय आनुपातिकता के परीक्षण को यह देखने के लिए लागू करता है कि क्या संबंधित व्यक्ति को दिए गए लाभों की मात्रा, दूरदराज के उस सामान्य व्यक्ति की कीमत पर, विधि के प्रश्न की परीक्षा को सही ठहराती है। ऐसे मामलों में विधि के प्रश्न पर विचार किए जाने से इस न्यायालय के इनकार को एक विशेष तरीके से उस प्रश्न के उत्तर देने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए काशी प्रसाद त्रिपाठी के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से इतर, हम इस बैच में उत्पन्न विधि के प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16. अधिनियम की धारा 2 (घ) मजदूरी को निम्नानुसार परिभाषित करती है:—

"2. परिभाषाएँ— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

Xxx

xxx

xxx

(घ) "मजदूरी" से वे सब उपलब्धियाँ अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कर्तव्यारूढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती हैं तथा जो उसे नकद संदत्त की जाती हैं अथवा संदेय हैं तथा इसके अन्तर्गत महंगाई भत्ता है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, गृह-किराया भत्ता, अतिकाल मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है।"

17. इस पद की परिभाषा 3 भागों में है, पहला भाग पद के अर्थ को इंगित करता है, दूसरा भाग यह दर्शाता है कि उसमें क्या शामिल है और तीसरा भाग यह दर्शाता है कि उसमें क्या शामिल नहीं है। परिभाषा के पहले भाग में इस बात पर जोर दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा "नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार" क्या अर्जित किया जाता है।

18. इस बात पर ध्यान दिए बिना कि जो अर्जित किया गया था उसका भुगतान किया गया है या संदेय है, इसे परिभाषा में शामिल किया गया है, बशर्ते कि यह उसके नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार हो।

19. उपरोक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यदि हम ऐतिहासिक तथ्यों पर वापस जाते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों ने वर्ष 1996 में वेतनमान के संशोधन के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

लाभ के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष सबसे पहले वादक्रम शुरू किया, इस आधार पर कि अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर संशोधन लाभ दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि पहले के वादक्रम में जो दावा किया गया था वह वह नहीं था जो नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार देय था। इसलिए यह न्यायालय 18.08.2000 के अपने अंतरिम आदेश में ही स्पष्ट था कि इस आदेश के तहत दिए गए तदर्थ भुगतान को कैसा माना जाएगा। यहां तक कि अंतिम आदेश में भी, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भुगतान किया गया था वह केवल तदर्थ था।

20. यह विधि का एक मूलभूत सिद्धांत है कि कोई पक्षकार जो एक अंतरिम आदेश का लाभ उठा रहा है, ऐसे अंतरिम आदेश का लाभ खो देगा जब मामले का अंतिम परिणाम उसके खिलाफ आता है। इस न्यायालय द्वारा 25.04.2003 के एक आदेश द्वारा हस्तांतरित किए गए वादों को अन्तिम रूप से खारिज किए जाने से पहले स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के प्रभाव में आने की आकस्मिक परिस्थिति के कारण, एक भ्रम पैदा हुआ कि अंतिम आहरित वेतन में तदर्थ भुगतान शामिल है, यह संभव नहीं है कि इस मौलिक नियम के खिलाफ जाया जाए कि किसी अंतरिम आदेश के लाभ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे जब इसे प्राप्त करने वाला पक्षकार अंतिम चरण में विफल हो जाएगा।

21. **द स्ट्रॉ बोर्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम इट्स वर्कमैन¹** में, इस न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 2(ध) के तहत "मजदूरी" पद के अर्थ को

1 (1977) 2 एससीसी 329

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

निम्नानुसार स्पष्ट किया है: "हम स्पष्ट करते हैं कि मजदूरी के अर्थ में मूल मजदूरी और महंगाई भत्ता शामिल होगा और कुछ नहीं।"

22. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील को अनुमति दी जाती है और अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय, नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश जिसमें माना गया है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के अनुसरण में किया गया तदर्थ भुगतान वेतन का हिस्सा होगा, को अपास्त किया जाता है। हालांकि, समय के प्रवाह को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कर्मचारी अब जीवित नहीं हैं, हम प्रबंधन को निर्देश देते हैं यदि भुगतान पहले ही प्रत्यर्थियों या उनके परिवारों में से किसी को किया जा चुका है तो उसकी प्राप्ति को प्रभावित न करें। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....
(न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता)

.....
(न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम)

नई दिल्ली;

7 अप्रैल 2022.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"